

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7855/2538

นาย ไม ตรี อยู่ คง ดี
นาย เสรี มโยธาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 845

โจทก์เป็นผู้ซื้อช่งให้ ม. กับจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยจำเลยตกลงจะจ่ายค่านายหน้าแก่โจทก์อัตราร้อยละ 3 ของราคาที่ดินที่ซื้อขายกัน แม้ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ ม. ต้องฟ้องบังคับจำเลยก็ตาม แต่จำเลยก็ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความยอมโอนที่ดินให้แก่ ม. หรือบุคคลที่ ม. ประสงค์จะให้ซื้อถือกรรมสิทธิ์ศาลพิพากษายอม จำเลยได้ปฏิบัติตามโดยทำหนังสือจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่บริษัท ช. ที่ ม. ประสงค์มีผลสืบเนื่องมาจากสัญญาจะซื้อจะขายโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลย สัญญาค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาที่แตกต่างหากจาก สัญญาจะซื้อจะขาย แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายจะได้บันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้ค่าบำเหน็จนายหน้าแก่โจทก์ไว้ก็หาทำให้สัญญาค่าบำเหน็จนายหน้าเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่ โจทก์ฟ้องเรียกร้องเอาค่าบำเหน็จนายหน้าและไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2531 จำเลยให้โจทก์เป็นผู้ซื้อช่งและจัดการให้นายมงคล วัฒนเกียรติสร ผู้จะซื้อได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนด

เลขที่ 2719, 2731, 2732 และ 11548 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กับจำเลยในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 34,440,000 บาท โดยมีค่านายหน้าอัตราร้อยละ 3 ของราคาที่ดินที่จะซื้อขาย ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2533 ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด ที่ผู้จะซื้อประสงค์ให้เป็นผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระค่านายหน้า จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,111,963 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 1,033,200 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า บริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลย เนื่องจากสัญญาฉบับอื่น มิใช่สัญญาจะซื้อขายตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,111,963 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,033,200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2531 จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2719, 2731, 2732 และ 11548 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้แก่นายมงคล วัฒนเกียรติสร ในราคา 34,440,000 บาท โดยตกลงจะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตกลงขายภายในกำหนด 150 วัน นับแต่วันทำสัญญา ปรากฏตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 เมื่อถึงกำหนดโอนจำเลยผิดสัญญาไม่ทำการจดทะเบียนโอนที่ดินนายมงคลจึงฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดชัยภูมิ ให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตกลงขาย ศาลจังหวัดชัยภูมิจึงมีคำพิพากษาตาม

ยอมให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้แก่นายมงคล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2533 นายมงคลได้นำบริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการต่อไปมีว่าโจทก์เป็นนายหน้าในการขายที่ดินของจำเลย ได้ชี้ช่องให้จำเลยขายที่ดินให้แก่นายมงคล และมีสิทธิได้รับค่านายหน้าจากจำเลยหรือไม่เพียงใด ในข้อนี้ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 3 ของราคาที่ตกลงซื้อขายกันในข้อ 1 ให้แก่โจทก์ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจำเลยมิได้นำสืบปฏิเสธหรือหักล้างสัญญาดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องอย่างไรส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 เป็นสัญญาที่สร้างขึ้นระหว่างนายมงคลและจำเลย โจทก์มิได้ร่วมเป็นคู่สัญญาด้วยจึงรับฟังไม่ได้นั้น แม้โจทก์จะมีได้ร่วมลงนามในสัญญาเอกสารหมายเลข 4 แต่ในเมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่โจทก์เรียกร้องค่านายหน้าแก่โจทก์โดยจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เช่นนี้ จึงรับฟังตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 ดังกล่าวได้ว่าจำเลยได้ตกลงให้โจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินของจำเลยให้นายมงคลจริงส่วนการชี้ช่องให้จำเลยขายที่ดินให้นายมงคลนั้น นอกจากตัวโจทก์แล้วโจทก์ยังมีนายชวลิต เกลิมวงศ์ ทนายความผู้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินระหว่างนายมงคลกับจำเลยตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 มาเบิกความยืนยันและสนับสนุนว่าโจทก์เป็นผู้ชี้ช่องให้นายมงคลกับจำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินโดยจำเลยตกลงจะจ่ายค่านายหน้าแก่โจทก์อัตราร้อยละ 3 ของราคาที่ซื้อขายกัน จึงฟังได้ว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทตามฟ้องระหว่างนายมงคลกับจำเลยเกิดจากการชี้ช่องของโจทก์ แม้ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาและนายมงคลต้องฟ้องบังคับจำเลยก็ตามแต่จำเลยก็ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่นายมงคลหรือบุคคลอื่นที่นายมงคลประสงค์จะให้ มีชื่อกรรมสิทธิ์ ศาล

พิพากษาตามยอมและภายหลังจำเลยได้ปฏิบัติตามโดยทำหนังสือจดทะเบียนโอน
ขายที่ดินพิพาทให้แก่บริษัทชัยโรจน์ศิริ จำกัด ที่นายมงคลประสงค์จะให้เป็นผู้มีชื่อ
ถือกรรมสิทธิ์ในราคาซึ่งตรงกับราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ดังนี้
สัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาดังกล่าวจึงมีผลสืบเนื่องมา
จากสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายมีผลสืบเนื่องมาจากการซื้อของของ
โจทก์ ให้จำเลยกับนายมงคลได้เข้าทำสัญญากันสัญญาประนีประนอมยอมความและ
คำพิพากษาดังกล่าวก็ย่อมมีผลสืบเนื่องมาจากการซื้อของของโจทก์ด้วย โจทก์จึงมี
สิทธิได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลยตามข้อตกลง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในประการสุดท้ายว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า เมื่อเห็นตามสัญญาจะซื้อจะขายอันเป็นหนี้ประฐาน
ขาดอายุความ หนี้อุปกรณ์คือค่านายหน้าย่อมขาดอายุความนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าจำเลยถูกนายมงคลซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข
จ.4 ฟ้องต่อศาลให้ปฏิบัติตามสัญญา จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดย
ยอมปฏิบัติตามสัญญาและศาลพิพากษาดังกล่าวในอีกคดีหนึ่งแล้ว สัญญาจะซื้อจะ
ขายจึงไม่ขาดอายุความดังที่จำเลยอ้าง อีกทั้งสัญญาฉบับนี้ค่านายหน้าเป็นสัญญาที่
แยกต่างหากจากสัญญาจะซื้อจะขาย แม้ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.4
จะได้บันทึกเรื่องที่จำเลยตกลงให้ค่าสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายไม่ โจทก์
ฟ้องเรียกร้องเอาค่านายหน้าและไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้เป็นอย่าง
อื่น จึงมีอายุความ 10 ปี จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไปเมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2533 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาด
อายุความ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สววรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ